준 비 서 면

사 건: 2023가합502811 공사대금

원 고: 삼원기연 주식회사
피 고: 주식회사 한림스마트건설

상사 법정이율 및 잔여 공사대금 청구

원고는 민법 제664조에 기한 완성된 목적물의 인도 및 상법 제54조에 규정된 상사 법정이율 연 6%의 지연손해금을 적법하게 청구하고 있습니다.

피고의 주장은 계약 내용 및 객관적인 상행위 채권의 성립 요건에 반하는 독자적 견해에 불과합니다.

2. 하도급 직접지급 관련 대법원 판례의 정확한 원용

대법원 2014. 1. 16. 선고 2013다72074 판결에서 설시된 하도급대금 직접지급청구권의 적법한 행사 요건을 원고는 철저히 준수하였으며, 발주자 및 원사업자에게 통지된 지급의뢰서에 따라 적법한 권리행사가 이루어졌습니다.

3. 결언 및 정산서 교부

원고는 2024. 02. 29. 교부받은 최종 세금계산서 정산서에 나타난 바와 같이 기성고 및 하자보증이행증권 제출 의무를 모두 이행 완료하였습니다.

따라서 피고의 동시이행 항변은 이유 없으며 원고의 청구는 전부 인용되어야 마땅합니다.

2024. 04. 12.

원고 소송대리인 변호사 김도윤 (인)

수원지방법원 제12민사부 귀중